



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"  
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



# Resolución Directoral N° 001649 2025



Tocache,

14 MAY 2025

VISTO, el Expediente N° 016-2025572447, que contiene el Memorando N° 501-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 8 de mayo 2025, el Expediente Judicial N° 00294-2017-0-2205-SP-CI-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de clase a favor de ADEHES NEHEY CARRERA VICENTE con DNI N° 01187817 y demás documentos adjuntos en un total de Ciento Setenta y Cinco (175) folios útiles; y,

## CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, la Ley N° 30841, modifica el artículo 2° de la ley 30137 Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, estableciendo la priorización de pago de deudas laborales, previsionales y por violación de derechos humanos a los acreedores adultos mayores de 65 años de edad y a los acreedores con enfermedad en fase avanzada y/o terminal;

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4° Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



## UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"  
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



# Resolución Directoral N° 001649 2025

pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración total o íntegra del accionante. Asimismo: RECONÓZCASE a la demandante tantas veces referida, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012 (si fuera el caso, que haya laborado como profesora de aula) debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí, generándose la Resolución N° 10 de fecha 14 de octubre de 2020, que resuelve CONFIRMAR la sentencia apelada de primera instancia, y ORDENA que la entidad demandada emita nueva resolución otorgándole a la demandante, el pago de reintegro de la bonificación especial por preparación de clase y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, se REVOCA en el extremo de la sentencia que dispone que el recalcule se efectúe desde la fecha peticionada en la demanda, esto es, a partir del año 1991 hasta el 25 de noviembre del 2012, REFORMANDOLA declararon improcedente el extremo de la pretensión de recalcule y pago de devengados de los años 1991 y 1992, DISPUSIERON que el recalcule o liquidación de los devengados comprende a partir del año 1993 hasta el 25 de noviembre del 2012, conforme a lo señalado en el considerando quinto; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 07 de julio de 2021, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache;

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO**, a favor de don **ADEHES NEHEY CARRERA VICENTE** con DNI N° **01187817**, por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total íntegra, El monto calculado en el Informe N° **053-2025-GRSM-DRE-UGELT/ADM-GRHH-DS** de fecha 7 de mayo del 2025, , en cumplimiento al mandato judicial, contenida en la Resolución N° 05 (sentencia) de fecha 07 de agosto de 2019 emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, confirma la sentencia apelada en primera instancia, mediante Resolución N° 10 de fecha 14 de octubre de 2020, requerida su ejecución mediante Resolución judicial N° 11 de fecha 7 de julio 2021, emitida por el Juzgado Mixto Sede Tocache, Obrante en el expediente Judicial N°





## UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"  
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



# Resolución Directoral N° 001649 2025

00294-2017-0-2205-SP-CI-01; La suma calculada asciende el importe de Cincuenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Siete Con 13/100 Soles (S/ 58,137.13).

| Apellidos y Nombres del Demandante | N° de Expediente Judicial  | Concepto                                                                                                                                   | Fuentes del Cálculo                 | Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Monto calculado S/ |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ADEHES NEHEY CARRERA VICENTE       | 00294-2017-0-2205-SP-CI-01 | Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% sobre la base de la remuneración TOTAL (íntegra), | INFORME ESCALAFONARIO, Resoluciones | Como contratada del 12-04-1993 hasta 31-12-1993; del 18-04-94 hasta 31-12-1994; del 11-05-95 hasta 31-12-1995; del 09-04-96 hasta el 31-12-1996; del 01-04-97 hasta el 31-12-1997; del 23-03-98 hasta el 31-12-1998; del 03-0-99 hasta el 31-12-1999; del 06-03-2000 hasta el 31-12-2000.<br>Como nombrada desde el 01 de abril de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2012. | (S/ 58,137.13)     |

**ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR**, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

**ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR** a través de Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache la presente resolución a la administrada, a la Procuraduría Pública Regional San Martín y Dirección Regional de Educación de San Martín

**ARTÍCULO CUARTO. - PUBLÍQUESE** la presente resolución en el Portal Institucional de la de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: [www.ugeltch.com](http://www.ugeltch.com), para su difusión correspondiente.

**Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.**



**Dra. Isela Sierralta Pinedo**  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL  
JLAQ/AJ  
GTR/R-GRRHH